

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0031-RM

Cuenca, 21 de febrero de 2024

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

ACLARACIÓN A LA RESOLUCIÓN N°. MEM-CZCS-2024-0026-RM, REFERENTE AL OTORGAMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO "PLANPROMIN S.A." CÓDIGO 10000922

Coordinación Zonal 6: Vistos.- Abg. Cristian Paúl Verdugo Rodríguez, en mi calidad de Coordinador Zonal Centro Sur Zona 6 del Ministerio de Energía y Minas, nombrado mediante acción de personal No. DATH-2023-153 que rige a partir del 03 de abril de 2023, y acorde al numeral 7 de las atribuciones y responsabilidades de las Coordinaciones Zonales, contenido en Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-2018-0025-AM de 28 de septiembre de 2018, y suscrito por el Señor Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por medio del cual dispone: "(...) *Ejecutar los procesos de otorgamiento, administración y extinción de derechos mineros conforme a las directrices del nivel central (...)*"; en concordancia con lo que estipula la Ley de Minería, en su artículo 7 literal j, y entre las competencias del Ministerio Sectorial: "(...) *otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros (...)*". Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2022-0003-AM de 12 de enero de 2022, el Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón, Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, delega a las/los Coordinadores Zonales, para que a nombre y en representación del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ejerzan las siguientes atribuciones y responsabilidades, siendo estas: "(...) 1. *Otorgar, administrar y extinguir derechos mineros para el ejercicio de las actividades del sector de minería;* 2. *Dar trámite y procedimiento a toda petición de administración y extinción de derechos mineros; así como, participar en los procedimientos de otorgamiento de derechos mineros, de conformidad con las atribuciones y responsabilidades contenidas en los instrumentos jurídicos e instructivos específicos dispuestos para el efecto.* 3. *Reportar y coordinar continuamente toda actividad, en ejercicio de su gestión, al viceministro de Minas, en su calidad de Autoridad competente en el sector minero.* 4. *Gestionar las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por la normativa legal, estatutaria y las emitidas por la Autoridad competente (...)*"; y, en atención a lo dispuesto en las atribuciones y responsabilidades atribuidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. **Avoco Conocimiento** del Expediente Administrativo de la Planta de Beneficio "PLANPROMIN S.A" código 10000922. **ANTECEDENTES: 1.-** Mediante Resolución Nro. MEM- CZCS- 2024- 0026- RM de 20 de febrero de 2024, esta Coordinación Zonal Centro Sur Zona 6, resolvió otorgar a favor del señor MARCO ANTONIO NEVES OSORIO, en calidad de Representante Legal de la Compañía PLANPROMIN S.A, el título de Autorización para la instalación y operación de la Planta de Beneficio "PLANPROMIN S.A" código 10000922. **2.-** El Informe técnico de revisión de documentación previo a la autorización para la instalación y operación de la Planta de Beneficio "PLANPROMIN S.A" código 10000922, plasmado en el Memorando Nro. ARCERNR-PE-OT-2023-0280-ME, de fecha 23 de agosto de 2023, en su numeral 2.1, contiene la Capacidad máxima autorizada para el procesamiento de la Planta y la capacidad autorizada de reprocesamiento de arenas, señalando de esta ultima lo siguiente: "Capacidad de reprocesamiento de la arenas: 1000 ton/día"; así mismo en el referido informe señala lo siguiente: "(...) **la Planta de Beneficio denominada "PLANPROMIN S.A código 10000922 instalará un módulo de flotación con capacidad de 1000 ton/día para reprocesamiento**

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0031-RM

Cuenca, 21 de febrero de 2024

de colas de las presas 4, y 5 y 6". 3.- Mediante Memorando Nro. MEM-CZCS-2024-0003-ME, de 03 de enero de 2024, el Ing. Rene Cuesta, en calidad de Analista Zonal 2 de la Coordinación Zonal Centro Sur Zona 6, emitió el informe previo al otorgamiento de la Autorización de Instalación y Operación de la Planta de Beneficio PLANPROMIN S.A" código 10000922, señalando dentro de sus conclusiones lo siguiente: *"El procesamiento de la planta de beneficio se realizará en 5 módulos, de los cuales 4 tendrán una capacidad máxima de procesamiento de 260 ton/día, el Módulo 5 tendrá una capacidad máxima de reprocesamiento de 1000ton/día, según lo determinado en el Informe técnico Memorando Nro. ARCERNNR-PE-OT-2023-0280-ME".*

FUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO.- La Ley de Minería reformada por la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 37 de 16 de julio de 2013, señala en su Art. 3: *"Son aplicables en materia minera, en la relación Estado - particulares, y de éstos entre sí, la normativa: Administrativa, Contencioso-Administrativa; de soberanía alimentaria; tributaria; penal; procesal penal; de empresas públicas; societaria; civil; procesal civil; de gobiernos autónomos descentralizados; de patrimonio cultural y más normativa de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al sector geológico minero, en todo lo que corresponda y no esté expresamente regulado en la presente ley".* **SEGUNDO.-** El Código Orgánico Administrativo, en su Art. 133, manifiesta lo siguiente: *"Los órganos administrativos no pueden variar las decisiones adoptadas en un acto administrativo después de expedido, pero sí aclarar algún concepto dudoso u oscuro y rectificar o subsanar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hecho que aparezcan de manifiesto en el acto administrativo. Dentro de los tres días siguientes al de la notificación del acto administrativo, la persona interesada puede solicitar, al órgano competente, las aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones. El órgano competente debe decidir lo que corresponde, en un término de tres días. Asimismo, el órgano competente puede, de oficio, realizar las aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones en el plazo de tres días subsiguientes a la expedición de cualquier acto administrativo. La solicitud de aclaración, rectificación o subsanación del acto administrativo, no interrumpe la tramitación del procedimiento, ni los plazos para la interposición de los recursos que procedan contra la resolución de que se trate. No cabe recurso alguno contra el acto de aclaración, rectificación o subsanación a que se refiere este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra el acto administrativo".* **TERCERO.-** El Instructivo del Registro Minero, publicado en el Registro Oficial el 16 de diciembre de 2016, en su Art. 5, señala los instrumentos que están sujetos a inscripción, es así que en su numeral tercero manifiesta: *"Reformas, rectificaciones y/o modificaciones de derechos mineros".* **POR LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS CONFERIDAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY ESTA COORDINACIÓN ZONAL 6 RESUELVE:** **1.- ACLARAR el numeral CUARTO** de la Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM, de fecha 20 de febrero de 2023, en sentido de que conforme señala los informe técnicos contenidos en el Memorando Nro. ARCERNNR-PE-OT-2023-0280-ME, de fecha 23 de agosto de 2023 y Memorando Nro. MEM-CZCS-2024-0003-ME, de 03 de enero de 2024, se autoriza además de lo señalado en dicho numeral, que el beneficiario de la Planta de Beneficio "PLANPROMIN S.A" código 10000922, instale un módulo de flotación con capacidad de 1000 ton/día para **REPROSESAMIENTO DE COLAS DE LAS PRESAS 4,5 Y 6.** **2.-** En todo lo demás estese a lo dispuesto de todas las cláusulas establecidas en la Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM, de fecha 20 de febrero de 2023. **3.-** El titular minero está en la obligación de protocolizar en cualquiera de las Notarías Públicas del país, e inscribir en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Coordinación Zonal Azuay, la presente resolución administrativa, en un

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0031-RM

Cuenca, 21 de febrero de 2024

término de treinta (30) días, contados a partir de su notificación. La obligatoriedad de la protocolización e inscripción en el Registro Minero es de conformidad a los artículos 12, literal d) y 43 inciso 2 y 3 del Reglamento General a la Ley de Minería. **4.-** Es obligación del titular minero entregar al Ministerio Sectorial, un ejemplar de la presente resolución debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Coordinación Zonal Azuay, en un término no mayor a 15 días. Las instalaciones de esta Coordinación Zonal 6, se encuentran ubicadas en la ciudad de Cuenca, en las calles Luis Cordero 5-21, y Honorato Vásquez, edificio Luis Cordero, piso tercero. **5.-** Notifíquese con el contenido de la presente resolución a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Coordinación Azuay, para su conocimiento y actuación de conformidad al marco de sus competencias. **6.-** Notifíquese con la presente resolución al señor **MARCO ANTONIO NEVES OSORIO**, en calidad de Representante Legal de la Compañía PLANPROMIN S.A, en los correos electrónicos adjuntados para efecto. **7.-** Desígnese como Actuario al Ab. Andrés Tamariz Amoroso, a que proceda con la notificación de la presente resolución en los correos electrónicos señalados por el administrado. **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-**

Documento firmado electrónicamente

Abg. Cristian Paúl Verdugo Rodríguez
COORDINADOR ZONAL 6

Copia:

Señor Abogado
Andres Bolivar Tamariz Amoroso
Analista Zonal de Recursos Naturales No Renovables 2

Señor Ingeniero
Juan Manuel Rodriguez Camacho
Coordinador Zonal Azuay
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Señor Magíster
Romel Mauricio Macancela Arizaga
Director Zonal
MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

at



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN PAUL
VERDUGO RODRIGUEZ**